

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2075/2532

พนักงานอัยการจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

โจทก์

นายบุญถึง วุฒิยา

จำเลย

นายบุญถึง วุฒิยา จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 291,300 ฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและเป็น
เหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายสาหัส เป็นความผิดกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท ลงโทษ
จำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291 ซึ่งเป็นบทหนัก จำคุก 8 ปีและมี
ความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 43,78,157,160 จำ
คุก 3 เดือนรวมจำคุก 8 ปี 3 เดือน

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์ แต่ให้ขังจำเลยไว้ระหว่างฎีกา

โจทก์ฎีกา (อันดับ 149)

จำเลยได้รับอนุญาตจากศาลชั้นต้นให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาตีราคา
ประกัน 200,000 บาท โดยมีนางไพฑูรย์น่วมถนอม เป็นผู้ประกัน (อันดับ 144)

นางไพฑูรย์น่วมถนอม ผู้ประกันยื่นคำร้องขอถอนหลักประกัน(อันดับ 151)

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าวโดยมีคำร้องประกอบ (อันดับ 153,152)

คำสั่ง

ศาลฎีกาทำคำพิพากษาคดีนี้แล้ว จึงไม่จำเป็นต้องสั่งคำร้องนี้

ศาลฎีกาทำคำพิพากษาคดีนี้แล้ว จึงไม่จำเป็นต้องสั่งคำร้องนี้

(สุรรัตน์ ศรีอนุพันธุ์-สุวรรณ ตระการพันธุ์-ภูเกียรติ สุนทรบุระ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ